

LEI 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

PDF 
Sintético



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Magno Coimbra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

231117505422



DIOGO SURDI

Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.

GRAN
CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Lucas Vinicius Magalhães Pinheiro -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação	4
PDF Sintético – Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação	6
1. Disposições Gerais	6
1.1. Campo de Aplicação	6
1.2. Objetivos e Diretrizes	7
1.3. Definições	7
2. Acesso a Informações e sua Divulgação	8
3. Procedimento de Acesso à Informação	11
3.1. Pedido de Acesso.	11
3.2. Recursos.	13
4. Restrições de Acesso à Informação	15
4.1. Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo.	15
4.2. Proteção e do Controle de Informações Sigilosas	17
4.3. Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação.	18
4.4. Informações Pessoais.	20
5. Responsabilidades	20
6. Disposições Finais e Transitórias	22
Questões de Concurso.	24
Gabarito	34
Gabarito Comentado.	35
Referências	51

APRESENTAÇÃO

Escrever um livro é algo desafiador. Porém, escrever para o público concurseiro torna a tarefa ainda mais árdua.

Afinal, há candidatos com diferentes níveis de conhecimento, estudando para seleções de áreas variadas.

No entanto, existe algo em comum entre aqueles que se preparam para um concurso público: **todos querem a aprovação** o mais rápido possível e **não têm tempo a perder!**

Foi pensando nisso que esta obra nasceu.

Você tem em suas mãos **um material sintético!**

Isso porque ele não é extenso, para não desperdiçar o seu tempo, que é escasso. De igual modo, não foge da batalha, trazendo tudo o que é preciso para fazer uma boa prova e garantir a aprovação que tanto busca!

Também identificará alguns sinais visuais, para facilitar a assimilação do conteúdo. Por exemplo, afirmações importantes aparecerão **grifadas em azul**. Já exceções, restrições ou proibições **surgirão em vermelho**. Há ainda destaques em **marca-texto**. Além disso, abusei de quadros esquemáticos para organizar melhor os conteúdos.

Tudo foi feito com muita objetividade, por alguém que foi concurseiro durante muito tempo.

Para você me conhecer melhor, comecei a estudar para concursos ainda na adolescência, e sempre senti falta de ler um material que fosse direto ao ponto, que me ensinasse de um jeito mais fácil, mais didático.

Enfrentei concursos de nível médio e superior. Fiz desde provas simples, como recenseador do IBGE, até as mais desafiadoras, sendo aprovado para defensor público, promotor de justiça e juiz de direito.

Usei toda essa experiência de 16 anos como concurseiro e de outros tantos ensinando centenas de milhares de alunos de todo o país para entregar um material que possa efetivamente te atender.

A Coleção PDF Sintético era o material que faltava para a sua aprovação!

Aragonê Fernandes

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Olá! Meu nome é **Diogo Surdi**, sou formado em Administração Pública e me considero um “concurseiro de carteirinha”. Em 2014, obtive a aprovação para o cargo de **Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil**. Além disso, obtive a aprovação em diversos outros cargos, dentre os quais destaco: Analista Judiciário do TRT-SC (3ª colocação); Analista Tributário da RFB; Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRT-MS, TRE-SC, TRE-RS e MPU.

O presente material foi elaborado com muito cuidado e dedicação, tendo por finalidade **otimizar e auxiliar no processo de aprovação**. Feita esta breve apresentação, vamos aos estudos!

Abraços!

Diogo.

PDF SINTÉTICO – LEI N. 12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. CAMPO DE APLICAÇÃO

A entrada em vigor a Lei n. 12.527/2011, popularmente conhecida como “**Lei de Acesso à Informação**”, trouxe uma série de novidades no que se refere à publicidade dos atos do Poder Público, de forma que **a informação de caráter público passou a ser a regra, sendo o sigilo, como consequência, a exceção.**

A Lei de Acesso à Informação é uma **lei nacional**. Consequentemente, as disposições da LAI, além de aplicáveis a todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta de todos os Poderes e entes federativos, aplicam-se também às **entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos para gerir suas atividades.**

Campo de Aplicação da Lei de Acesso à Informação	Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
	Os órgãos públicos integrantes do Ministério Público
	Os órgãos públicos integrantes das Cortes de Contas
	As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
As disposições são aplicadas, no que couber	Às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Neste caso, a publicidade a que estão submetidas estas entidades refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Uma pergunta, para fixarmos o conteúdo: As entidades que compõem o Terceiro Setor (basicamente, Organizações Sociais, OSCIPs e Entes de Cooperação) estão sujeitas às normas da LAI?

Certamente! Uma vez que tais entidades, ao vincularem-se ao Poder Público, recebem uma série de subvenções e incentivos governamentais (fomento), nada mais natural que obedeçam às normas de transparência no que se refere à gestão dos recursos repassados.

Perceba, assim, que o terceiro setor apenas está sujeito às normas da lei de acesso à informação no que se refere aos valores recebidos do Poder Público. Para os demais valores, não há tal obrigatoriedade.

1.2. OBJETIVOS E DIRETRIZES

Os procedimentos da LAI possuem como objetivo geral assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Este objetivo, que deriva do princípio da publicidade, deve ser alcançado com base em uma série de diretrizes.

Procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação	
Objetivo	Assegurar o direito fundamental de acesso à informação
Diretrizes e Princípios	Os procedimentos devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: a) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; b) divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; c) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; d) fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e) desenvolvimento do controle social da administração pública.

1.3. DEFINIÇÕES

A Lei n. 12.527/2011 apresenta uma série de definições relacionadas com o acesso à informação. Estas definições são costumeiramente exigidas pelas bancas, exigindo uma atenção especial do candidato.

Definições	Conceito Legal
Informação	Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato
Documento	Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato
Informação Sigilosa	Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado
Informação Pessoal	Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável
Tratamento da informação	Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação

Definições	Conceito Legal
Disponibilidade	Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados ;
Autenticidade	Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema
Integridade	Qualidade da informação não modificada , inclusive quanto à origem, trânsito e destino
Primariedade	Qualidade da informação coletada na fonte , com o máximo de detalhamento possível, sem modificações

É importante mencionar que o artigo 5º estabelece que “É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, **de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão**”.

Dever do Estado	Garantir o direito de acesso à informação
Forma como a informação será franqueada	Mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão

2. ACESSO A INFORMAÇÕES E SUA DIVULGAÇÃO

Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegura a:

- gestão transparente da informação**, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
- proteção da informação**, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
- proteção da informação sigilosa e da informação pessoal**, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

O acesso à informação compreende uma série de direitos para os administrados, conforme é possível ver no quadro sinótico a seguir:

O acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter

- a) orientação sobre os procedimentos para a **consecução de acesso**, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
- b) informação contida em registros ou documentos, **produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades**, recolhidos ou não a arquivos públicos;
- c) informação **produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada** decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
- d) informação **primária, íntegra, autêntica e atualizada**;
- e) informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, **inclusive as relativas à sua política, organização e serviços**;
- g) informação pertinente à **administração do patrimônio público**, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e
- g) informação relativa:
 - 1) à implementação, acompanhamento e resultados dos **programas, projetos e ações** dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
 - 2) ao resultado de **inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas** realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

Contudo, o mencionado acesso à informação **não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.**

Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é **assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.**

O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a **edição do ato decisório respectivo.**

A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares.

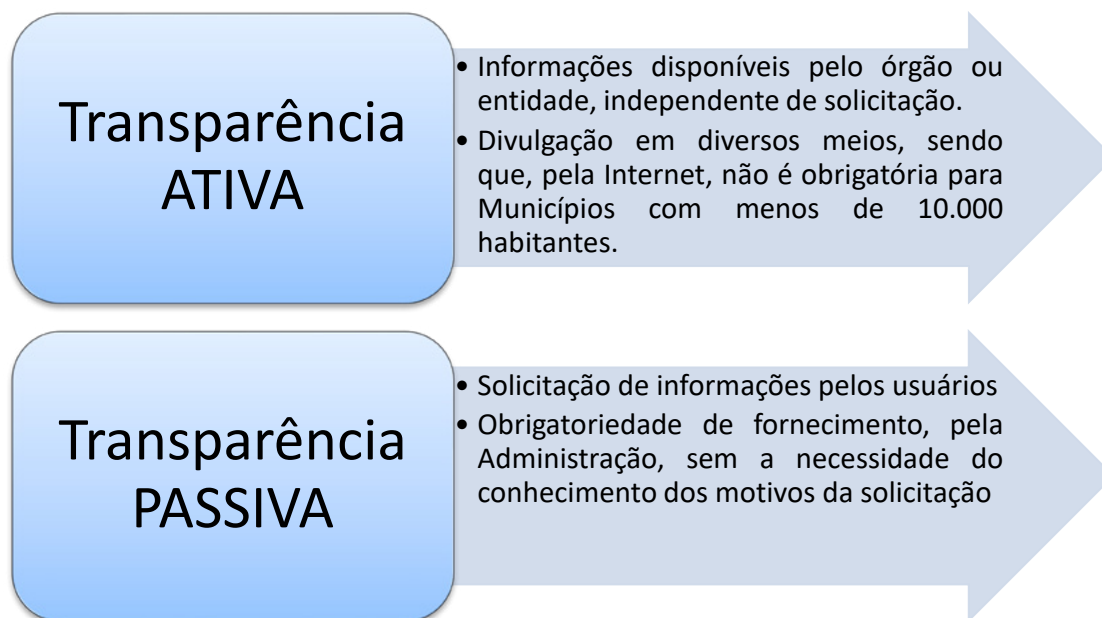
Informado do extravio da informação solicitada

Poderá o interessado requerer à autoridade competente a **imediata abertura de sindicância** para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

Neste caso, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, **no prazo de 10 dias**, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

A **transparência ativa** pode ser entendida como a obrigação que os órgãos e entidades têm de promover a transparência de suas informações, independentemente de haver ou não requerimento dos seus usuários.

A **transparência passiva**, por outro lado, deve ser compreendida como a possibilidade de **solicitação**, por intermédio dos interessados, de informações que **não** se encontrem totalmente disponíveis para consulta.



Uma série de previsões estão relacionadas com a transparência passiva, a saber:

Transparência Passiva	
Regra Geral	É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos , a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
Requisitos	Na divulgação das informações, deverão constar, no mínimo, os seguintes requisitos: a) registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; b) registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; c) registros das despesas; d) informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; e) dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e f) respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Transparência Passiva	
Internet	Para cumprimento da transparência passiva, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). Os sites deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: a) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; b) possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; c) possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; d) divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; e) garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; f) manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; g) indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; h) adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência.
Exceção	Os Municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira.
Formas de garantir o acesso à informação	O acesso a informações públicas será assegurado mediante: - I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para: a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e - II – realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

3. PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

3.1. PEDIDO DE ACESSO

Inicialmente, **qualquer pessoa** pode solicitar a informação ao órgão ou entidade pública.

Quando a informação não puder ser fornecida, **a autoridade deverá fundamentar tal decisão com as razões para a negativa de acesso à informação**, de forma que é direito do particular obter, por certidão ou por cópia, o inteiro teor da decisão negatória.

Pedido de Acesso a Informações	
Quem pode pedir o acesso	Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades públicos, por qualquer meio legítimo.
Requisitos	O pedido deve conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
Regras formais	Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
Vedações	São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
Informação disponível	O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias (com possibilidade de prorrogação por mais 10 dias): a) comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; b) indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou c) comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
Informação armazenada em formato digital	A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Informação disponível em meio de acesso universal	
Informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade	Deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

Pedido de Acesso a Informações	
Pesquisa	Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Estará isento de ressarcir os custos previstos aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da lei.
	Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
Informação total ou parcialmente sigilosa	
Direito do Requerente	

3.2. RECURSOS

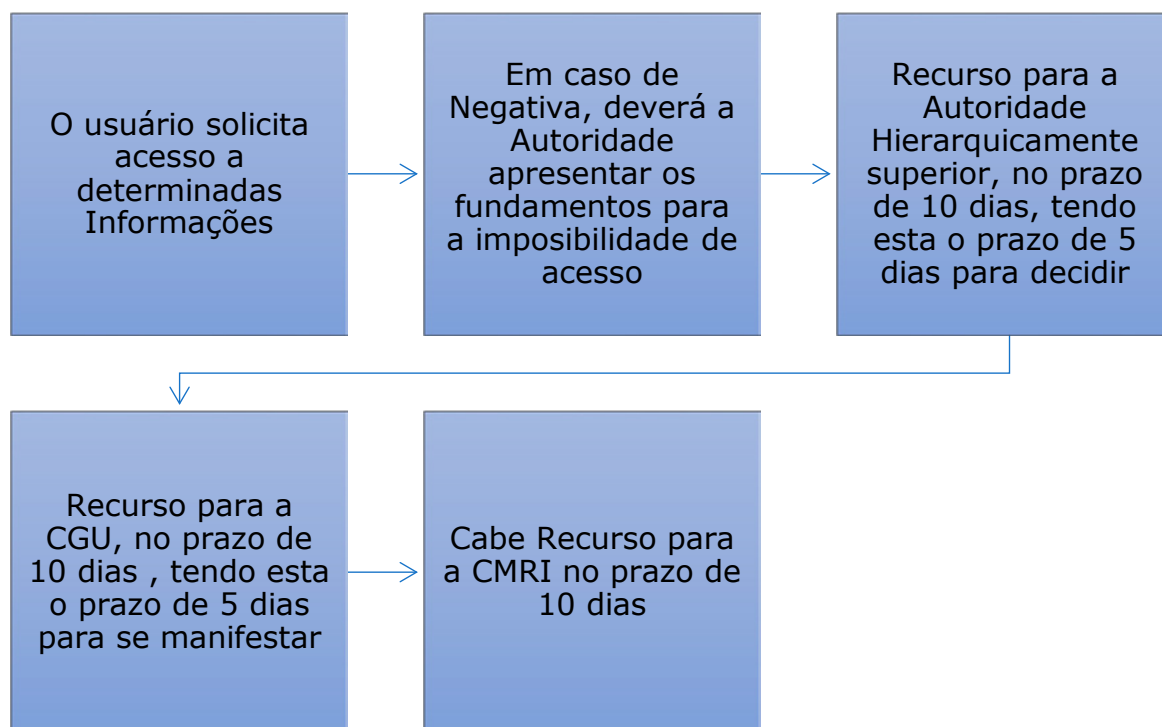
Tendo sido solicitado o acesso à informação, a regra geral é que este seja concedido. E o que ocorre em caso de indeferimento de acesso?

No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá **o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência.**

O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar **no prazo de 5 dias.**

Se a decisão se mantiver, poderá o particular, no âmbito federal, **recorrer à Controladoria-Geral da União (CGU) no prazo de 10 dias, tendo esta o prazo de 5 dias para se manifestar.** Cumpre salientar que o recurso à CGU só é possível após o processo ter passado por pelo menos uma autoridade superior àquela que proferiu a decisão inicial.

No caso de indeferimento da CGU, caberá, ainda, recurso para a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, no prazo de **10 dias a contar da decisão.**



Podemos sistematizar as regras relacionadas com os recursos por meio do gráfico a seguir:

Recursos	
Regra geral	No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar da sua ciência.
A quem é dirigido	O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias.
Quando o acesso à informação for negado	Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 dias se: I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação; III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei. O recurso somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 dias. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta lei.

Recursos	
Quando o acesso à informação for negado pela CGU	Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações .
Indeferimento de pedido de desclassificação de informação	No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área , sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações . O recurso somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas , ao respectivo Comando. De igual forma, indeferido o recurso que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações .

As regras do recurso não devem ser confundidas com as da revisão. Sendo assim, estabelece o artigo 18 que “Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos **sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público**, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido”.

Consequentemente, os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao **Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público**, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

O PULO DO GATO



No procedimento de recurso, serão aplicadas, em **caráter subsidiário**, as disposições da Lei n. 9.784/1999, que é a norma que versa sobre o processo administrativo federal.

4. RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

4.1. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE SIGILO

Com a publicação da Lei n. 12.527/2012, a regra passou a ser divulgação de todas as informações, sendo o sigilo, por conseguinte, a exceção.

Informações sigilosas são aquelas que podem **comprometer fatores como a segurança do estado e o bem-estar da sociedade**. Nestes casos, é permitido ao Poder Público a classificação da informação como **reservada, secreta e ultrassecreta**.

O PULO DO GATO



Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. De igual forma, as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não poderão ser objeto de restrição de acesso**.

O disposto na Lei de Acesso à Informação **não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial** decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Uma série de informações são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação.

São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- a) **pôr em risco** a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- b) **prejudicar ou pôr em risco** a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- c) **pôr em risco** a vida, a segurança ou a saúde da população;
- d) **oferecer elevado risco** à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país;
- e) **prejudicar ou causar risco** a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
- f) **prejudicar ou causar risco** a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- g) **pôr em risco** a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- h) **comprometer** atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Perceba que todas as situações elencadas pela norma são casos em que a divulgação da informação **colocaria em risco a coletividade ou a segurança do próprio Estado**.

Já sabemos quais as informações que podem ter seu acesso restrito ao público em geral. Mas qual o tempo em que tais informações poderão permanecer nesta situação, sem o conhecimento da população em geral?

Dependendo do nível de segurança da informação, a mesma poderá ser classificada de três formas **(reservada, secreta e ultrassecreta)**, sendo que o prazo de restrição varia de acordo com cada uma das classificações.

RESERVADA	SECRETA	ULTRASSECRETA
• Prazo máximo de até 5 anos	• Prazo máximo de até 15 anos	• Prazo máximo de até 25 anos

Tendo em vista a grande incidência, em concursos públicos, das regras relacionadas com a restrição de acesso, faremos uso do gráfico a seguir:

Restrição de Acesso de Informações	
Regra Geral	A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.
Requisitos	Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível , considerados: a) a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e b) o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.
Prazos máximos de restrição	Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: a) ultrassecreta : 25 anos; b) secreta : 15 anos; c) reservada : 5 anos. Alternativamente aos prazos previstos, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento , desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.
Informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as)	Serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final	A informação será tornada, automaticamente , de acesso público.

4.2. PROTEÇÃO E DO CONTROLE DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS

É **dever do Estado** controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. Para isso, as seguintes medidas serão adotadas:

a) O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa **ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la** e que sejam **devidamente credenciadas** na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.

b) O acesso à informação classificada como sigilosa **cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.**

As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.

O PULO DO GATO



A pessoa física ou entidade privada que, **em razão de qualquer vínculo com o poder público**, executar atividades de tratamento de **informações sigilosas**, adotar as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes **observem as medidas e procedimentos de segurança das informações** resultantes da aplicação da Lei de Acesso à Informação.

4.3. PROCEDIMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO

No que se refere à Administração Pública Federal, temos que conhecer quem são as autoridades competentes para classificar a informação.

Grau de Classificação	Autoridades Competentes
Ultrassegredo	a) Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior; A competência para a classificação poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Quando a classificação for realizada pelos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou então pelos Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior, haverá a necessidade de ratificação pelos respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento. Além disso, a autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassegreda deverá encaminhar a decisão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

Grau de Classificação	Autoridades Competentes
Secreto	a) autoridades competentes para a classificação no grau ultrassecreto; b) titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; A competência para a classificação poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.
Reservado	a) Autoridades competentes para a classificação nos graus ultrassecreto e secreto; b) Autoridades das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade;

No que se refere ao fluxo procedimental da classificação da informação como restrição de acesso, uma série de regras devem ser observadas:

Elementos Necessários	A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: a) assunto sobre o qual versa a informação; b) fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos; c) indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final; d) identificação da autoridade que a classificou.
Reavaliação	A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo. Na reavaliação, deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.
Publicação Anual	A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, em site destinado à veiculação de dados e informações administrativas, nos termos de regulamento: a) rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses; b) rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura; c) relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista para consulta pública em suas sedes. Além disso, os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação.

4.4. INFORMAÇÕES PESSOAIS

Tendo em vista a importância e natureza, a lei estabelece regras específicas para o tratamento das informações pessoais.

Informações Pessoais	
Regra Geral	O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Consequentemente, a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.
Procedimentos Específicos	As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: a) terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; b) poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
Responsabilização	Aquele que obtiver acesso às informações pessoais será responsabilizado por seu uso indevido.
Situações em que o consentimento não será exigido	O consentimento não será exigido quando as informações forem necessárias: a) à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; b) à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; c) ao cumprimento de ordem judicial; d) à defesa de direitos humanos; ou e) à proteção do interesse público e geral preponderante.

5. RESPONSABILIDADES

Inicialmente, precisamos saber as situações que constituem condutas ilícitas ensejadora de responsabilidade do agente público ou militar:

Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar

- a) **recusar-se** a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou **fornecê-la intencionalmente de forma incorreta**, incompleta ou imprecisa;
- b) utilizar **indevidamente**, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
- c) agir **com dolo ou má-fé** na análise das solicitações de acesso à informação;
- d) divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido **à informação sigilosa ou informação pessoal**;
- e) **impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro**, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;
- f) **ocultar** da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e
- g) **destruir ou subtrair**, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas serão consideradas:

a) para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, **transgressões militares médias ou graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

b) para fins do Estatuto dos Servidores Públicos da União, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, **no mínimo, com suspensão**, segundo os critérios nela estabelecidos.

A LAI apresenta algumas **sanções** passíveis de serem aplicadas aos que obtiverem acesso às informações e não observarem as disposições legais no que se refere à sua divulgação.

Sanções	
Penalidades que podem ser aplicadas	a) advertência; b) multa; c) rescisão do vínculo com o poder público; d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Aplicação conjunta	As sanções de advertência, rescisão do vínculo com o Poder Público e suspensão poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa , assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias .
Declaração de inidoneidade	A reabilitação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista.

Os órgãos e entidades públicas **respondem diretamente** pelos danos causados em decorrência da **divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais**, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

A previsão em questão é aplicada **à pessoa física ou entidade privada** que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, **tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido**.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Nas disposições finais e transitórias, o texto da Lei de Acesso à Informação apresenta importantes informações destinadas a complementar os demais dispositivos legais. **Vejamos!**

Disposições Finais e Transitórias	
Comissão Mista de Reavaliação de Informações	É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para: a) requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação; b) rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada. A revisão de ofício deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 anos, após a reavaliação dos órgãos e entidades, quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos. c) prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país. A prorrogação é limitada a uma única renovação. A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos implicará a desclassificação automática das informações.
Informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais	O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.
Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC)	É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: a) promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e b) garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.

Disposições Finais e Transitórias

Habeas Data

Aplica-se, no que couber, a Lei n. 9.507/1997 (que estabelece as regras do *habeas data*), em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, [constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público](#).

Reavaliação de Informações

Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência da Lei de Acesso à Informação. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista, deverá observar os prazos e condições legalmente previstos. No âmbito da administração pública federal, a reavaliação realizada [poderá ser revista, a qualquer tempo](#) pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto, [será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente](#). As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto serão consideradas, automaticamente, de acesso público.

Poder Executivo Federal

O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

- a) pela [promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública](#) e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;
- b) pelo [treinamento de agentes públicos](#) no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;
- c) pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da [administração pública federal](#), concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas;
- d) pelo encaminhamento ao [Congresso Nacional](#) de relatório anual com informações atinentes à implementação da presente lei.

Dirigente máximo de cada órgão ou entidade

No [prazo de 60 dias](#), a contar da vigência da LAI, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

- a) [assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação](#), de forma eficiente e adequada aos objetivos legais;
- b) [monitorar a implementação](#) e [apresentar relatórios periódicos](#) sobre o seu cumprimento;
- c) [recomendar as medidas indispensáveis](#) à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto legal;
- d) [orientar as respectivas unidades](#) no que se refere ao cumprimento do disposto em lei e seus regulamentos.

QUESTÕES DE CONCURSO

DISPOSIÇÕES GERAIS

001. (FGV/AJ/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/CONTABILIDADE/2022) Um órgão da administração pública recebeu uma solicitação de acesso à informação por parte de uma entidade da sociedade civil. O pedido de informação referia-se ao detalhamento da execução de contratos de prestação de serviços de consultoria para o órgão. O pedido especificou que a informação deveria ser não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Tal especificação refere-se a uma característica prevista na Lei de Acesso à Informação, que é a:

- a) adequação;
- b) autenticidade;
- c) fidedignidade;
- d) integridade;
- e) primariedade.

002. (FCC/ANA/COPERGÁS/ADMINISTRADOR/2023) Considere as assertivas a seguir, concernentes à Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação):

I – Entidade privada sem fins lucrativos que recebe, para realização de ações de interesse público, recursos públicos mediante subvenções sociais sujeita-se integralmente à observância da publicidade disciplinada pela referida lei, não sendo tal publicidade limitada à parcela dos recursos públicos recebidos.

II – Considera-se informação sigilosa aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

III – São diretrizes previstas na Lei de Acesso à Informação, dentre outras, a divulgação de informações de interesse público, obrigatoriamente precedida de solicitações, e o desenvolvimento do controle social da Administração Pública.

IV – Considera-se informação os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e IV.

003. (FGV/AUD EST/CGE SC/ECONOMIA/2023) Os procedimentos previstos na Lei n. 12.527/2011 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os seguintes princípios básicos da Administração Pública e diretrizes, à exceção de um. Assinale-o.

- a) Desenvolvimento do controle social da Administração Pública.
- b) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública.
- d) Uso de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- e) Divulgação de informações de interesse público condicionada à solicitação de requerente.

004. (VUNESP/ARQ/PREF MARÍLIA/2023) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, considera-se autenticidade a qualidade

- a) de um documento ser o que diz ser e de que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção.
- b) da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- c) da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- d) da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- e) da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

005. (CEPUERJ/TEC UNI II/UERJ/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO/2021) Nos termos da lei federal n. 12.527/2011, o direito fundamental de acesso à informação tem como uma de suas principais diretrizes a:

- a) utilização prioritária de meios não informatizados de comunicação
- b) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
- c) divulgação de informações de interesse público, somente mediante solicitação
- d) gestão transparente da informação, cujo acesso somente se dará em hipóteses específicas

006. (CEBRASPE (CESPE)/ESP GT/TELEBRAS/ADVOGADO/2022) Acerca do acesso à informação nos órgãos públicos, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei n.º 12.527/2011, primariedade é considerada a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino.

007. (LEGALLE/TEC DESEN/BADESUL/COMUNICÓLOGO/2022) A qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, é denominada _____ e a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, é denominada _____.

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas acima?

- a) pessoalidade — disponibilidade
- b) integridade — primariedade.
- c) autenticidade — integridade
- d) disponibilidade — primariedade
- e) primariedade — integridade.

ACESSO A INFORMAÇÕES E SUA DIVULGAÇÃO

008. (INSTITUTO CONSULPLAN/ANA MP/MPE MG/HISTÓRIA/2023) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos, assegurar:

- I – Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso.
- II – Divulgação da informação sigilosa após três anos de sua produção.
- III – Divulgação da informação pessoal após setenta anos da sua produção.
- IV – Proteção da informação, garantindo sua disponibilidade e integridade.

Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.

009. (CESGRANRIO/PNS/ELETRONUCLEAR/ARQUIVISTA/2022) Um cidadão requer acesso a documentos e informações guardados por determinado órgão público e recebe, como resposta, que uma parte está protegida pelo sigilo, e a outra foi objeto de extravio.

Nos termos da Lei n. 12.527/2011, informado do extravio da informação solicitada, poderá esse cidadão, para apurar o desaparecimento da respectiva documentação, requerer à autoridade competente a imediata abertura de

- a) investigação
- b) verificação
- c) sindicância
- d) restauração
- e) responsabilização

010. (FGV/AJ/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/ARQUIVOLOGIA/2022) Um cidadão precisa de uma determinada informação de um órgão público. De acordo com o Decreto que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ele dispõe de dois procedimentos para garantia do acesso à informação de que precisa, a transparência ativa e a transparência passiva.

São exemplos de cada uma delas, respectivamente:

- a) cartazes na instituição; redes sociais;
- b) programas de rádio; redes sociais;
- c) programas de televisão; serviço de protocolo;
- d) serviço de protocolo; sites na internet;
- e) sites na internet; serviço de informação ao cidadão.

011. (FGV/ATCE/TCE-AM/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) A Lei de Acesso à Informação estabelece que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a divulgação por meio da internet.

Nesse contexto, a citada Lei n. 12.527/2011 dispõe que os sítios oficiais da rede mundial de computadores deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, ao seguinte requisito:

- a) atualizar, com periodicidade semanal, as informações disponíveis para acesso, inclusive remetendo o interessado a outros sítios eletrônicos para informações complementares;
- b) disponibilizar, apenas mediante senha alfanumérica de seis dígitos, informações classificadas como sigilosas que possam pôr em risco a segurança das instituições;
- c) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- d) manter canal eletrônico como protocolo para recebimento de documentos e requerimentos de acesso a informações exclusivamente em formato PDF;
- e) possibilitar o acesso a relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações, vedada a disponibilização técnica de tais relatórios para gravação.

012. (FGV/CL/SEN/ASSESSORAMENTO EM ORÇAMENTOS/ORÇAMENTO E ANÁLISE ECONÔMICA/2022) João, servidor público, acaba de assumir a chefia de determinado órgão público federal e, como sua primeira providência, solicitou ao Consultor Legislativo Márcio parecer sobre transparência ativa. Com base na lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011), Márcio consignou que é dever daquele órgão público promover a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas

- a) independentemente de requerimentos, que podem ser substituídos pela realização de audiências ou consultas públicas e incentivo à participação popular, em substituição à divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).

- b) mediante provocação do interessado, sendo facultativa a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- c) mediante provocação de qualquer cidadão, sendo facultativa a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- d) mediante provocação de qualquer associação ou partido político, sendo facultativa a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- e) independentemente de requerimentos, sendo obrigatória a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).

013. (FCC/TEC GP/PGE AM/ADMINISTRAÇÃO/2022) Considere que determinado cidadão tenha solicitado à Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas cópia de parecer que fundamentou a concessão de benefício previdenciário a dependentes de servidor falecido em razão da Covid-19. De acordo com o que dispõe a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), o pedido

- a) pode ser negado, a critério da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, se entender que a divulgação da fundamentação contida no parecer pode gerar o ajuizamento de demandas contra o Estado.
- b) comporta deferimento, eis que o acesso a documentos utilizados como fundamento da tomada de decisão é assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
- c) deverá ser indeferido, eis que pareceres e estudos técnicos constituem documentos internos, de caráter opinativo, e de interesse exclusivo da Administração Pública.
- d) só deve ser deferido se o parecer constituir opinião vinculante, devidamente sumulada pelo Procurador-Geral ou pelo Governador.
- e) somente deverá ser atendido caso a apreciação dos motivos determinantes do pedido indique interesse direto do solicitante na matéria objeto do parecer.

PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

014. (INSTITUTO CONSULPLAN/ANA MP/MPE MG/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE DE TI/2023) A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) trata, dentre outros, do pedido de acesso à informação. Sobre quem pode apresentar pedido de acesso a informações, assinale a afirmativa correta.

- a) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.
- b) Somente o cidadão, com suas obrigações militares em dia, poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.
- c) Somente o cidadão, com suas obrigações eleitorais em dia, poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.

d) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa, desde que o interessado não seja servidor público.

015. (CEBRASPE (CESPE)/ANDR/CODEVASF/ADMINISTRAÇÃO/2021) Julgue o próximo item, à luz do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e na Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência).

Considerando-se que determinada informação se encontre disponível para o acesso, o órgão público poderá concedê-lo em qualquer prazo, desde que não seja superior a 20 dias, conforme a Lei n.º 12.527/2011.

016. (CEBRASPE (CESPE)/ANA/SERPRO/CIÊNCIA DE DADOS/2021) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação (LAI) —, julgue o item a seguir.

A formulação de pedido de acesso à informação é direito exclusivo de órgãos de defesa do consumidor ou de empresas ou órgãos de comunicação.

017. (LEGALLE/FIS/PREF VALE DO SOL/2021) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de quantos dias a contar da sua ciência?

- a) 3 dias.
- b) 5 dias.
- c) 7 dias.
- d) 10 dias.
- e) 15 dias.

018. (FGV/DEL POL/PC AM/4ª CLASSE/2022) João, brasileiro com vinte anos de idade e que jamais solicitara o seu alistamento eleitoral, requereu, à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado Alfa, informações a respeito de auditoria realizada pelo órgão competente de controle interno nas contratações realizadas pelo órgão. Acresça-se que, no bojo desse requerimento, João não indicou a finalidade em que essas informações seriam utilizadas. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o requerimento de João deve ser

- a) indeferido, pois as informações solicitadas são exclusivas para o uso interno.
- b) indeferido, pois somente o cidadão pode ter acesso às informações almejadas.
- c) indeferido, já que não foi declinada em que finalidade as informações seriam utilizadas.
- d) deferido, sendo irrelevante o fato de João não ser cidadão e de não indicar a finalidade das informações.
- e) deferido, desde que João, após a devida provocação, indique em que finalidade as informações serão utilizadas.

RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

019. (FGV/AUD EST/CGE SC/ADMINISTRAÇÃO/2023) Há no contexto nacional recente um grande debate a respeito das exceções à regra de acesso para informações classificadas por autoridades como sigilosas. Há diferentes níveis de sigilo especificados na legislação, dentre os quais aqueles que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. Segundo a legislação, essas informações devem ser protegidas por um prazo de

- a) 1 ano.
- b) 5 anos.
- c) 15 anos.
- d) 25 anos.
- e) 100 anos.

020. (IADES/APPGG/SEPLAD DF/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2023) De acordo com Lei no 12.527/2011, assinale a alternativa que indica o prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como reservada.

- a) Quinze anos
- b) Cem anos
- c) Dois anos
- d) Cinco anos
- e) Vinte e cinco anos

021. (FCC/TJ/TRT 18/ADMINISTRATIVA/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL/2023) Ao classificar as informações como reservadas, de acordo com a Lei n. 12.527/2011 e alterações posteriores que trata do acesso à informação, a autoridade pública competente deve levar em consideração, os critérios expostos na lei e, no caso, o prazo

- a) máximo de restrição de acesso é de 5 anos a partir de sua produção, podendo ser reduzido.
- b) mínimo de restrição de acesso é de 5 anos a partir de sua divulgação, podendo ser reduzido.
- c) mínimo de restrição de acesso é de 10 anos a partir de sua divulgação, não podendo ser reduzido.
- d) mínimo de restrição de acesso é de 5 anos a partir de sua divulgação, não podendo ser reduzido.
- e) máximo de restrição de acesso é de 10 anos a partir de sua produção, podendo ser reduzido.

022. (FUNDATEC/AAD/PREF SANTA ROSA/2023) De acordo com as disposições da Lei Federal n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, são autoridades competentes para a classificação do sigilo de informações no grau de ultrassecreto no âmbito da administração pública federal: I – O Presidente e o Vice-Presidente da República.

II – Os Ministros de Estado.

III – Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

023. (CEBRASPE (CESPE)/ANDR/CODEVASF/ADMINISTRAÇÃO/2021) Julgue o próximo item, à luz do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e na Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência).

Uma informação produzida em 2017 e classificada como secreta poderá ser disponibilizada a partir do ano de 2022, conforme a Lei n.º 12.527/2011.

RESPONSABILIDADES

024. (CEBRASPE (CESPE)/PJ/MPE SC/2023) No que diz respeito à Lei de Acesso à Informação — Lei n.º 12.527/2011, julgue o item subsequente.

As sanções previstas na Lei de Acesso à Informação aplicam-se ao servidor público militar.

025. (FGV/AUD EST/CGE SC/DIREITO/2023) De acordo com a Lei n. 12.527/2011, a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei estará sujeita a sanções. Assegurado o direito de defesa do interessado, as sanções representadas por advertência e rescisão do vínculo com o poder público poderão ser aplicadas juntamente com

- a) multa.
- b) reclusão.
- c) suspensão temporária de participar em licitação.
- d) impedimento de contratar com a Administração Pública.
- e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

026. (QUADRIX/ASS ADM/CAU TO/2023) Considerando as disposições da Lei n.º 12.527/2011, julgue o item.

Os órgãos e as entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou da utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional somente nos casos de dolo, não sendo assegurado o respectivo direito de regresso.

027. (VUNESP/AFTM SP/PREF SP/GESTÃO TRIBUTÁRIA/2023) Uma sanção referente a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em função de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei n. 12.527/2011, e que poderá também ser acompanhada por multa, é:

- a) a declaração de não idoneidade para licitar ou contratar com a área pública, até a promoção de reabilitação.
- b) a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública.
- c) incorrer em ação por danos morais ao órgão público e eventuais terceiros, além de sindicância referente à demanda.
- d) a auditoria de contratos vigentes e passados entre o agente público, empresa ou pessoa física, com a suspensão do vigente.
- e) a suspensão imediata de contratos vigentes e encaminhamento a autoridades de segurança pública dos fatos e autores para averiguação.

028. (CEBRASPE (CESPE)/AFCE/TCE SC/ADMINISTRAÇÃO/2022) Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) e na Lei da Transparência (Lei Complementar n.º 131/2009), julgue o item que se segue.

Impor sigilo a uma informação para obter proveito pessoal ou para terceiro é uma conduta ilícita para agentes públicos e, também, para militares.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

029. (VUNESP/ARQ/PREF SOROCABA/2023) De acordo com o parágrafo 1º do Art. 35 das Disposições Finais e Transitórias da Lei de Acesso à Informação, é instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para

- a) requisitar, da autoridade que classificar informação especificamente como ultrassecreta, esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação.
- b) rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão brasileiro, observado o disposto nos artigos e demais dispositivos da Lei n. 12.527/2011.
- c) prorrogar os prazos de sigilo de informação classificada como ultrassecreta ou secreta, sempre por prazos determinados, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país.
- d) prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, por prazo determinado e limitado a uma única renovação, enquanto o seu acesso ou divulgação puder

ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país.

e) reavaliar as informações classificadas como ultrassecretas e secretas de todos os órgãos e entidades públicas no prazo máximo de 4 anos, contados do termo inicial de vigência da Lei n. 12.527/2011.

030. (QUADRIX/AG ADM/CRMV RN/2019) Com base na Lei n.º 9.784/1999, julgue o item. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações tem por competência decidir, no âmbito da Administração Federal, sobre a classificação de informações sigilosas.

031. (FCPC/ARQV/UNILAB/2019) É instituída pela Lei n. 12.527/2011 e decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas:

- a) Comissão de Ética Pública.
- b) Comissão de Revisão de Prontuário.
- c) Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
- d) Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.
- e) Comissão do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo.

032. (FUNRIO/PROC/ALERR/2018) Pela Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, a decisão, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, caberá ao/ à

- a) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
- b) Núcleo de Segurança e Credenciamento.
- c) Casa Civil da Presidência da República.
- d) Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

033. (LEGALLE/FTRIB/PREF PORTÃO/2016) Para efeitos da Lei Federal 12.527/2011, qual o nome da comissão que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas?

- a) Comissão mista de reavaliação de Informações.
- b) Comissão ativa de planejamento das Informações.
- c) Comissão passiva das informações.
- d) Comissão de sigilo das informações.
- e) Comissão administrativa e sigilosa de Informações.

GABARITO

DISPOSIÇÕES GERAIS

- | | | |
|------|------|------|
| 1. d | 4. d | 7. e |
| 2. e | 5. b | |
| 3. e | 6. E | |

ACESSO A INFORMAÇÕES E SUA DIVULGAÇÃO

- | | | |
|------|-------|-------|
| 8. b | 10. e | 12. e |
| 9. c | 11. c | 13. b |

PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 14. a | 16. E | 18. d |
| 15. E | 17. d | |

RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 19. e | 21. a | 23. E |
| 20. d | 22. e | |

RESPONSABILIDADES

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 24. C | 26. E | 28. C |
| 25. a | 27. b | |

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 29. d | 31. c | 33. a |
| 30. C | 32. d | |

GABARITO COMENTADO

DISPOSIÇÕES GERAIS

001. (FGV/AJ/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/CONTABILIDADE/2022) Um órgão da administração pública recebeu uma solicitação de acesso à informação por parte de uma entidade da sociedade civil. O pedido de informação referia-se ao detalhamento da execução de contratos de prestação de serviços de consultoria para o órgão. O pedido especificou que a informação deveria ser não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Tal especificação refere-se a uma característica prevista na Lei de Acesso à Informação, que é a:

- a) adequação;
- b) autenticidade;
- c) fidedignidade;
- d) integridade;
- e) primariedade.



Observe que o enunciado da questão menciona que a informação disponibilizada deve ser não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Logo, a característica que atende a este conceito é o da integridade, que, nos termos do inciso VIII do artigo 4º, é definida como a *“qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino”*.

Letra d.

002. (FCC/ANA/COPERGÁS/ADMINISTRADOR/2023) Considere as assertivas a seguir, concernentes à Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação):

I – Entidade privada sem fins lucrativos que recebe, para realização de ações de interesse público, recursos públicos mediante subvenções sociais sujeita-se integralmente à observância da publicidade disciplinada pela referida lei, não sendo tal publicidade limitada à parcela dos recursos públicos recebidos.

II – Considera-se informação sigilosa aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

III – São diretrizes previstas na Lei de Acesso à Informação, dentre outras, a divulgação de informações de interesse público, obrigatoriamente precedida de solicitações, e o desenvolvimento do controle social da Administração Pública.

IV – Considera-se informação os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e III.
- b) I e III.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e IV.



I – Errado. Neste caso, a entidade deve observar a Lei de Acesso à Informação apenas no que se refere à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, e não de forma integral.

II – Certo. A questão corretamente elenca a definição de informação sigilosa.

III – Errado. A diretriz que deve ser observada é a divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.

IV – Certo. O item apresenta, corretamente, a definição acerca de informação.

Letra e.

003. (FGV/AUD EST/CGE SC/ECONOMIA/2023) Os procedimentos previstos na Lei n. 12.527/2011 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os seguintes princípios básicos da Administração Pública e diretrizes, à exceção de um. Assinale-o.

- a) Desenvolvimento do controle social da Administração Pública.
- b) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.
- c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública.
- d) Uso de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- e) Divulgação de informações de interesse público condicionada à solicitação de requerente.



Apenas a letra e não elenca uma das diretrizes destinadas a assegurar o direito fundamental de acesso à informação, nos termos do artigo 3º. Diferente do que afirmado, a diretriz prevista na norma legal é de **“divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”**.

Letra e.

004. (VUNESP/ARQ/PREF MARÍLIA/2023) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, considera-se autenticidade a qualidade

- a) de um documento ser o que diz ser e de que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção.
- b) da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- c) da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- d) da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- e) da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.



Nos termos da LAI, a autenticidade pode ser conceituada como a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

Letra d.

005. (CEPUERJ/TEC UNI II/UERJ/TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO/2021) Nos termos da lei federal n. 12.527/2011, o direito fundamental de acesso à informação tem como uma de suas principais diretrizes a:

- a) utilização prioritária de meios não informatizados de comunicação
- b) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
- c) divulgação de informações de interesse público, somente mediante solicitação
- d) gestão transparente da informação, cujo acesso somente se dará em hipóteses específicas



Apenas a letra b elenca uma das diretrizes a serem observadas no direito fundamental de acesso à informação. Sendo assim, estabelece o inciso I do artigo 3º que é uma das diretrizes a serem observadas a ***“observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”***.

Letra b.

006. (CEBRASPE (CESPE)/ESP GT/TELEBRAS/ADVOGADO/2022) Acerca do acesso à informação nos órgãos públicos, julgue o item que se segue.

De acordo com a Lei n.º 12.527/2011, primariedade é considerada a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino.



A definição apresentada pela questão é de integridade, e não de primariedade.

Errado.

007. (LEGALLE/TEC DESEN/BADESUL/COMUNICÓLOGO/2022) A qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, é denominada _____ e a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, é denominada _____.

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, as lacunas acima?

- a) pessoalidade — disponibilidade
- b) integridade — primariedade.
- c) autenticidade — integridade
- d) disponibilidade — primariedade
- e) primariedade — integridade.



A qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, é denominada **primariedade**. Já a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino, é denominada **integridade**.

Letra e.

ACESSO A INFORMAÇÕES E SUA DIVULGAÇÃO

008. (INSTITUTO CONSULPLAN/ANA MP/MPE MG/HISTÓRIA/2023) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos, assegurar:

- I – Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso.
- II – Divulgação da informação sigilosa após três anos de sua produção.
- III – Divulgação da informação pessoal após setenta anos da sua produção.
- IV – Proteção da informação, garantindo sua disponibilidade e integridade.

Está correto o que se afirma apenas em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.



Fazendo uso das disposições do artigo 6º, é possível observar que apenas os itens I e IV estão de acordo com a norma objeto de estudo.

Logo, podemos afirmar que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar, dentre outros aspectos, a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação (Item I), e a

proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade (Item IV).

Letra b.

009. (CESGRANRIO/PNS/ELETRONUCLEAR/ARQUIVISTA/2022) Um cidadão requer acesso a documentos e informações guardados por determinado órgão público e recebe, como resposta, que uma parte está protegida pelo sigilo, e a outra foi objeto de extravio.

Nos termos da Lei n. 12.527/2011, informado do extravio da informação solicitada, poderá esse cidadão, para apurar o desaparecimento da respectiva documentação, requerer à autoridade competente a imediata abertura de

- a) investigação
- b) verificação
- c) sindicância
- d) restauração
- e) responsabilização



Estabelece o § 5º do artigo 7º que “*Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de **sindicância** para apurar o desaparecimento da respectiva documentação*”.

Letra c.

010. (FGV/AJ/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/ARQUIVOLOGIA/2022) Um cidadão precisa de uma determinada informação de um órgão público. De acordo com o Decreto que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ele dispõe de dois procedimentos para garantia do acesso à informação de que precisa, a transparência ativa e a transparência passiva.

São exemplos de cada uma delas, respectivamente:

- a) cartazes na instituição; redes sociais;
- b) programas de rádio; redes sociais;
- c) programas de televisão; serviço de protocolo;
- d) serviço de protocolo; sites na internet;
- e) sites na internet; serviço de informação ao cidadão.



A transparência ativa está relacionada com as medidas adotadas pelo Poder Público com a finalidade de proporcionar o acesso à informação. Estas medidas são adotadas de ofício,

ou seja, sem que haja a necessidade de requerimento do particular interessado. Como exemplos, temos os sites oficiais dos órgãos e instituições.

Já a transparência passiva é medida decorrente do direito conferido ao particular de obter o acesso à informação. Logo, um serviço de informações ao cidadão está diretamente relacionado com o conceito de transparência passiva.

Letra e.

011. (FGV/ATCE/TCE-AM/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) A Lei de Acesso à Informação estabelece que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a divulgação por meio da internet.

Nesse contexto, a citada Lei n. 12.527/2011 dispõe que os sítios oficiais da rede mundial de computadores deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, ao seguinte requisito:

- a) atualizar, com periodicidade semanal, as informações disponíveis para acesso, inclusive remetendo o interessado a outros sítios eletrônicos para informações complementares;
- b) disponibilizar, apenas mediante senha alfanumérica de seis dígitos, informações classificadas como sigilosas que possam pôr em risco a segurança das instituições;
- c) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- d) manter canal eletrônico como protocolo para recebimento de documentos e requerimentos de acesso a informações exclusivamente em formato PDF;
- e) possibilitar o acesso a relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações, vedada a disponibilização técnica de tais relatórios para gravação.



Analisando as alternativas, observa-se que apenas a letra a está de acordo com as regras legalmente estabelecidas. O § 3º do artigo 8º elenca os requisitos que devem ser atendidos, em relação ao acesso à informação, pelos sites dos órgãos oficiais, sendo que um deles é o de **conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.**

Letra c.

012. (FGV/CL/SEN/ASSESSORAMENTO EM ORÇAMENTOS/ORÇAMENTO E ANÁLISE ECONÔMICA/2022) João, servidor público, acaba de assumir a chefia de determinado

órgão público federal e, como sua primeira providência, solicitou ao Consultor Legislativo Márcio parecer sobre transparência ativa. Com base na lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011), Márcio consignou que é dever daquele órgão público promover a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas

- a) independentemente de requerimentos, que podem ser substituídos pela realização de audiências ou consultas públicas e incentivo à participação popular, em substituição à divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- b) mediante provocação do interessado, sendo facultativa a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- c) mediante provocação de qualquer cidadão, sendo facultativa a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- d) mediante provocação de qualquer associação ou partido político, sendo facultativa a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).
- e) independentemente de requerimentos, sendo obrigatória a divulgação em sítio oficial da rede mundial de computadores (internet).



A transparência ativa está prevista no artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, que determina que *“É dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”*.

Para cumprir a transparência ativa, os órgãos e entidades públicas deverão publicar as informações nos respectivos sites oficiais.

Letra e.

013. (FCC/TEC GP/PGE AM/ADMINISTRAÇÃO/2022) Considere que determinado cidadão tenha solicitado à Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas cópia de parecer que fundamentou a concessão de benefício previdenciário a dependentes de servidor falecido em razão da Covid-19. De acordo com o que dispõe a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), o pedido

- a) pode ser negado, a critério da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, se entender que a divulgação da fundamentação contida no parecer pode gerar o ajuizamento de demandas contra o Estado.
- b) comporta deferimento, eis que o acesso a documentos utilizados como fundamento da tomada de decisão é assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
- c) deverá ser indeferido, eis que pareceres e estudos técnicos constituem documentos internos, de caráter opinativo, e de interesse exclusivo da Administração Pública.

d) só deve ser deferido se o parecer constituir opinião vinculante, devidamente sumulada pelo Procurador-Geral ou pelo Governador.

e) somente deverá ser atendido caso a apreciação dos motivos determinantes do pedido indique interesse direto do solicitante na matéria objeto do parecer.



O § 3º do artigo 7º determina que *“O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo”*.

Consequentemente, o pedido mencionado pela questão comporta deferimento, eis que está dentre as informações que devem ser prestadas pelo Poder Público.

Letra b.

PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

014. (INSTITUTO CONSULPLAN/ANA MP/MPE MG/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE DE TI/2023) A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) trata, dentre outros, do pedido de acesso à informação. Sobre quem pode apresentar pedido de acesso a informações, assinale a afirmativa correta.

a) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.

b) Somente o cidadão, com suas obrigações militares em dia, poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.

c) Somente o cidadão, com suas obrigações eleitorais em dia, poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.

d) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa, desde que o interessado não seja servidor público.



Para responder à questão, devemos fazer uso das disposições do artigo 10, que, por sua vez, determina que *“Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida”*.

Na letra d, o erro está em afirmar que o pedido de acesso a informações apenas poderá ser realizado caso o interessado não seja servidor público, regra que não encontra previsão legal.

Letra a.

015. (CEBRASPE (CESPE)/ANDR/CODEVASF/ADMINISTRAÇÃO/2021) Julgue o próximo item, à luz do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e na Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência).

Considerando-se que determinada informação se encontre disponível para o acesso, o órgão público poderá concedê-lo em qualquer prazo, desde que não seja superior a 20 dias, conforme a Lei n.º 12.527/2011.



Estabelece o artigo 11 que “O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o **acesso imediato à informação disponível**”.

Errado.

016. (CEBRASPE (CESPE)/ANA/SERPRO/CIÊNCIA DE DADOS/2021) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação (LAI) —, julgue o item a seguir.

A formulação de pedido de acesso à informação é direito exclusivo de órgãos de defesa do consumidor ou de empresas ou órgãos de comunicação.



O acesso à informação não é uma possibilidade admitida apenas para os órgãos de defesa do consumidor ou para as empresas ou órgãos de comunicação. Em sentido oposto, a norma estabelece que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações.

Errado.

017. (LEGALLE/FIS/PREF VALE DO SOL/2021) No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de quantos dias a contar da sua ciência?

- a) 3 dias.
- b) 5 dias.
- c) 7 dias.
- d) 10 dias.
- e) 15 dias.



Em caso de indeferimento do pedido de acesso, o interessado pode apresentar recurso no prazo de 10 dias. Neste sentido, estabelece o artigo 15 que “No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência”.

Letra d.

018. (FGV/DEL POL/PC AM/4ª CLASSE/2022) João, brasileiro com vinte anos de idade e que jamais solicitara o seu alistamento eleitoral, requereu, à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado Alfa, informações a respeito de auditoria realizada pelo órgão competente de controle interno nas contratações realizadas pelo órgão. Acresça-se que, no bojo desse requerimento, João não indicou a finalidade em que essas informações seriam utilizadas. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o requerimento de João deve ser

- a) indeferido, pois as informações solicitadas são exclusivas para o uso interno.
- b) indeferido, pois somente o cidadão pode ter acesso às informações almejadas.
- c) indeferido, já que não foi declinada em que finalidade as informações seriam utilizadas.
- d) deferido, sendo irrelevante o fato de João não ser cidadão e de não indicar a finalidade das informações.
- e) deferido, desde que João, após a devida provocação, indique em que finalidade as informações serão utilizadas.



Nos termos da Lei de Acesso à Informação, o requerimento de João deve ser deferido, sendo irrelevante o fato de João não ser cidadão e de não indicar a finalidade das informações.

Letra d.

RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

019. (FGV/AUD EST/CGE SC/ADMINISTRAÇÃO/2023) Há no contexto nacional recente um grande debate a respeito das exceções à regra de acesso para informações classificadas por autoridades como sigilosas. Há diferentes níveis de sigilo especificados na legislação, dentre os quais aqueles que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. Segundo a legislação, essas informações devem ser protegidas por um prazo de

- a) 1 ano.
- b) 5 anos.
- c) 15 anos.
- d) 25 anos.
- e) 100 anos.



As informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem são classificadas como pessoais. Logo, tais informações terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.

Letra e.

020. (IADES/APPGG/SEPLAD DF/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2023) De acordo com Lei no 12.527/2011, assinale a alternativa que indica o prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como reservada.

- a) Quinze anos
- b) Cem anos
- c) Dois anos
- d) Cinco anos
- e) Vinte e cinco anos



As informações reservadas são aquelas que possuem restrição de acesso de 5 anos, nos termos do artigo 24 da norma objeto de estudo.

Letra d.

021. (FCC/TJ/TRT 18/ADMINISTRATIVA/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL/2023) Ao classificar as informações como reservadas, de acordo com a Lei n. 12.527/2011 e alterações posteriores que trata do acesso à informação, a autoridade pública competente deve levar em consideração, os critérios expostos na lei e, no caso, o prazo

- a) máximo de restrição de acesso é de 5 anos a partir de sua produção, podendo ser reduzido.
- b) mínimo de restrição de acesso é de 5 anos a partir de sua divulgação, podendo ser reduzido.
- c) mínimo de restrição de acesso é de 10 anos a partir de sua divulgação, não podendo ser reduzido.
- d) mínimo de restrição de acesso é de 5 anos a partir de sua divulgação, não podendo ser reduzido.
- e) máximo de restrição de acesso é de 10 anos a partir de sua produção, podendo ser reduzido.



O prazo máximo de restrição de acesso de uma informação classificada como reservada é de 5 anos.

Ainda que o prazo máximo seja de 5 anos, nada impede que a autoridade competente reduza o prazo de restrição de acesso, desde que observadas as formalizadas legais.

Logo, chegamos à conclusão de que as informações reservadas possuem prazo máximo de restrição de acesso de 5 anos a partir de sua produção, prazo este que pode ser reduzido.

Letra a.

022. (FUNDATEC/AAD/PREF SANTA ROSA/2023) De acordo com as disposições da Lei Federal n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, são autoridades competentes para a classificação do sigilo de informações no grau de ultrassecreto no âmbito da administração pública federal:

I – O Presidente e o Vice-Presidente da República.

II – Os Ministros de Estado.

III – Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas I e II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.



Todos os itens apresentados elencam autoridades competentes para realizar a classificação de informações no grau ultrassecreto na Administração Pública Federal.

Letra e.

023. (CEBRASPE (CESPE)/ANDR/CODEVASF/ADMINISTRAÇÃO/2021) Julgue o próximo item, à luz do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de acesso à informação) e na Lei Complementar n.º 131/2009 (Lei da Transparência).

Uma informação produzida em 2017 e classificada como secreta poderá ser disponibilizada a partir do ano de 2022, conforme a Lei n.º 12.527/2011.



Se a informação foi classificada como secreta, o prazo de restrição de acesso é de 15 anos. Logo, a disponibilidade não poderá ocorrer, diferente do que afirmado, em 2022.

Errado.

RESPONSABILIDADES

024. (CEBRASPE (CESPE)/PJ/MPE SC/2023) No que diz respeito à Lei de Acesso à Informação — Lei n.º 12.527/2011, julgue o item subsequente.

As sanções previstas na Lei de Acesso à Informação aplicam-se ao servidor público militar.



As sanções são aplicadas em razão do cometimento de alguma conduta ilícita. Neste sentido, as condutas ilícitas ensejam a responsabilidade do agente público ou militar, motivo pelo qual ambos podem ser sancionados administrativamente.

Certo.

- 025.** (FGV/AUD EST/CGE SC/DIREITO/2023) De acordo com a Lei n. 12.527/2011, a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei estará sujeita a sanções. Assegurado o direito de defesa do interessado, as sanções representadas por advertência e rescisão do vínculo com o poder público poderão ser aplicadas juntamente com
- a) multa.
 - b) reclusão.
 - c) suspensão temporária de participar em licitação.
 - d) impedimento de contratar com a Administração Pública.
 - e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.



Nos termos legais, as sanções representadas por advertência e rescisão do vínculo com o poder público poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade de **multa**.

Letra a.

- 026.** (QUADRIX/ASS ADM/CAU TO/2023) Considerando as disposições da Lei n.º 12.527/2011, julgue o item.

Os órgãos e as entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou da utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional somente nos casos de dolo, não sendo assegurado o respectivo direito de regresso.



O que o artigo 34 estabelece é que *“Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional **nos casos de dolo ou culpa**, assegurado o respectivo direito de regresso”*.

Errado.

- 027.** (VUNESP/AFTM SP/PREF SP/GESTÃO TRIBUTÁRIA/2023) Uma sanção referente a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em função de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei n. 12.527/2011, e que poderá também ser acompanhada por multa, é:

- a) a declaração de não idoneidade para licitar ou contratar com a área pública, até a promoção de reabilitação.
- b) a suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública.

- c) incorrer em ação por danos morais ao órgão público e eventuais terceiros, além de sindicância referente à demanda.
- d) a auditoria de contratos vigentes e passados entre o agente público, empresa ou pessoa física, com a suspensão do vigente.
- e) a suspensão imediata de contratos vigentes e encaminhamento a autoridades de segurança pública dos fatos e autores para averiguação.



A suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos (letra b), é a sanção que corresponde à resposta da questão, podendo ser aplicada conjuntamente com penalidade de multa.

Letra b.

028. (CEBRASPE (CESPE)/AFCE/TCE SC/ADMINISTRAÇÃO/2022) Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) e na Lei da Transparência (Lei Complementar n.º 131/2009), julgue o item que se segue.

Impor sigilo a uma informação para obter proveito pessoal ou para terceiro é uma conduta ilícita para agentes públicos e, também, para militares.



Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, é, nos termos legais, uma conduta ilícita que enseja a responsabilidade do agente público ou militar.

Certo.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

- 029.** (VUNESP/ARQ/PREF SOROCABA/2023) De acordo com o parágrafo 1º do Art. 35 das Disposições Finais e Transitórias da Lei de Acesso à Informação, é instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que decidirá, no âmbito da Administração Pública Federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para
- a) requisitar, da autoridade que classificar informação especificamente como ultrassecreta, esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação.
 - b) rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão brasileiro, observado o disposto nos artigos e demais dispositivos da Lei n. 12.527/2011.
 - c) prorrogar os prazos de sigilo de informação classificada como ultrassecreta ou secreta, sempre por prazos determinados, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar

ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país.

d) prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, por prazo determinado e limitado a uma única renovação, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país.

e) reavaliar as informações classificadas como ultrassecretas e secretas de todos os órgãos e entidades públicas no prazo máximo de 4 anos, contados do termo inicial de vigência da Lei n. 12.527/2011.



A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, terá competência para prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, por prazo determinado e limitado a uma única renovação, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do país.

Letra d.

030. (QUADRIX/AG ADM/CRMV RN/2019) Com base na Lei n.º 9.784/1999, julgue o item.

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações tem por competência decidir, no âmbito da Administração Federal, sobre a classificação de informações sigilosas.



O § 1º do artigo 35 estabelece que “*É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que **decidirá**, no âmbito da administração pública federal, **sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas** e terá competência para (...).*”

Certo.

031. (FCPC/ARQV/UNILAB/2019) É instituída pela Lei n. 12.527/2011 e decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas:

- a) Comissão de Ética Pública.
- b) Comissão de Revisão de Prontuário.
- c) Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
- d) Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.
- e) Comissão do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo.



O órgão mencionado é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Neste sentido, o § 1º do artigo 35 estabelece que *“É instituída a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para (...)”*.

Letra c.

032. (FUNRIO/PROC/ALERR/2018) Pela Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, a decisão, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas, caberá ao/ à

- a) Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
- b) Núcleo de Segurança e Credenciamento.
- c) Casa Civil da Presidência da República.
- d) Comissão Mista de Reavaliação de Informações.



As competências mencionadas pelo enunciado da questão são elencadas, na LAI, para a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**.

Letra d.

033. (LEGALLE/FTRIB/PREF PORTÃO/2016) Para efeitos da Lei Federal 12.527/2011, qual o nome da comissão que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas?

- a) Comissão mista de reavaliação de Informações.
- b) Comissão ativa de planejamento das Informações.
- c) Comissão passiva das informações.
- d) Comissão de sigilo das informações.
- e) Comissão administrativa e sigilosa de Informações.



É a **Comissão mista de reavaliação de Informações** quem decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas.

Letra a.

REFERÊNCIAS

CARVALHO FILHO, José dos Santos, *Processo Administrativo Federal: Comentários À Lei n. 9.784, De 29.1.1999*. 5. ed., São Paulo: Atlas, 2013

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*, São Paulo, Malheiros, 1993

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

